



Prefeitura Municipal de Resende

**Gabinete do
Prefeito**

DECRETO Nº 2146, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2008.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE RESENDE – COMAR.

CAPÍTULO I DA CONSTITUIÇÃO, OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES

Art. 1º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende, criado pela Lei nº 2.246, de 15 de dezembro de 2000, modificada pela Lei n.º 2.539, de 29 de dezembro de 2005, é o órgão de aconselhamento e deliberação superiores da Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR), tendo por objetivo promover o gerenciamento participativo e integrado para a implantação das diretrizes das políticas nacional, estadual e municipal do meio ambiente.

Art. 2º - São atribuições do Conselho:

I - Propor planos, programas, projetos e ações aos órgãos públicos, às organizações não-governamentais e à iniciativa privada, com o objetivo de garantir os atributos ambientais e a manutenção dos recursos naturais existentes nessa área;

II - Acompanhar e fiscalizar a implementação dos planos, programas, projetos e ações propostos;

III - Promover e participar da articulação com os órgãos públicos, instituições financeiras, organizações não-governamentais e com a iniciativa privada, para a concretização dos planos e programas estabelecidos;

IV - Propor formas de cooperação entre os órgãos públicos e a sociedade civil, para a realização dos objetivos de conservação e preservação do meio ambiente;



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

V - Aprovar os documentos e as propostas encaminhadas por suas Câmaras Técnicas;

VI - Manifestar-se sobre todas as questões ambientais que envolvam a proteção e conservação, ressalvadas as competências fixadas em lei;

VII - Solicitar informações e pareceres dos órgãos públicos, cujas atuações interferem direta ou indiretamente no meio ambiente local;

VIII - Emitir pareceres sempre que solicitado pela Presidência da Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR);

IX - Participar da gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUMCAM, nos termos da Lei.

Art. 3º - *O Conselho será composto, de forma tripartite e paritária, por órgãos e entidades da administração pública atuantes no território municipal, por entidades da sociedade civil e associações e entidades da iniciativa privada, que terá a seguinte estrutura:*

I - Plenário do Conselho;

II - Secretaria Executiva;

III - Câmaras Técnicas.

§ 1º - *Com o objetivo de subsidiar suas funções, o Plenário do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende instituirá as Câmaras Técnicas, de caráter consultivo e temporário, e estabelecerá em cada caso os produtos desejados.*

§ 2º - *As Câmaras Técnicas terão apoio da Secretaria Executiva, podendo convidar pessoas e entidades para o cumprimento de seus objetivos.*



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

§ 3º - *As Câmaras Técnicas estabelecerão sua forma de funcionamento, em consonância com a Secretaria Executiva do COMAR.*

Art. 4º - *O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende é composto por 24 entidades, cada uma representada por um conselheiro titular e seu suplente, assim distribuídos:*

I. 08 (oito) conselheiros titulares e respectivos suplentes de órgãos e entidades públicos atuantes no Município;

II. 08 (oito) conselheiros titulares e respectivos suplentes de entidades da sociedade civil;

III. 08 (oito) conselheiros titulares e respectivos suplentes de associações e entidades da iniciativa privada.

§ 1º - *Cada conselheiro suplente assumirá, na ausência do titular, todas as atribuições e tarefas que estiverem a cargo do mesmo.*

§ 2º - *Terão direito a voto os conselheiros titulares e na ausência destes, os seus respectivos suplentes, perfazendo um total de 24 votos.*

§ 3º - *Os representantes definidos no inciso I deste artigo, e os seus suplentes serão indicados pelo respectivo superior hierárquico e nomeados pelo Prefeito Municipal de Resende.*

§ 4º - *A Secretaria Executiva do Conselho coordenará a eleição dos representantes da Sociedade Civil e das Associações e Entidades da iniciativa privada.*

§ 5º - *A Secretaria Executiva do Conselho divulgará, nos meios de comunicação, o período, o local e a documentação necessária para o cadastramento da Sociedade Civil e das Associações e Entidades da iniciativa privada.*

§ 6º - *As entidades da Sociedade Civil e das Associações e Entidades da iniciativa privada serão assim representadas:*



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

I - pelo setor empresarial da indústria, do comércio, da agricultura, do ramo imobiliário, do lazer e do turismo;

II - pelas associações civis, profissionais, de ensino e técnico-científicas;

III - pelas organizações ligadas à defesa do meio ambiente;

§ 7º - *As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas, sendo consideradas como serviço público relevante.*

§ 8º - *Os representantes aludidos nos incisos I, II e III do artigo 4º poderão ser substituídos a qualquer tempo pelas entidades que os designaram, mediante ofício encaminhado à presidência do COMAR.*

§ 9º - *Em caso de vacância nos segmentos representados, caberá a Secretaria Executiva coordenar a eleição de novos representantes, ressalvados os casos de membros natos previstos em lei.*

§ 10 - *O mandato das entidades representadas no Conselho terá a duração de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitas e indicadas novamente.*

§ 11 - *No caso de substituição, a nova entidade nomeada completará o período do mandato da substituída.*

CAPÍTULO II DA PRESIDÊNCIA, VICE-PRESIDÊNCIA, SECRETARIA EXECUTIVA E DOS MEMBROS DO PLENÁRIO

Art. 5º - *As reuniões do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende serão públicas e suas decisões divulgadas, de acordo com critérios a serem estabelecidos.*



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

Art. 6º - O Presidente da AMAR é o presidente nato do Conselho, sendo o Vice-Presidente e Secretário-Executivo eleitos entre os demais membros, dentre cada um dos 02 (dois) segmentos não-governamentais.

Parágrafo Único - Os mandatos terão duração de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

Art. 7º - Ao Presidente do Conselho cabem as seguintes funções:

I - presidir as reuniões do plenário;

II - representar o Conselho ativa ou passivamente;

III - estabelecer a pauta da reunião, bem como, determinar a execução das deliberações do plenário, através da Secretaria Executiva;

IV - resolver as questões de ordem nas reuniões do Plenário;

V - credenciar, a partir de solicitação dos membros do Conselho, pessoas ou entidades públicas ou privadas, para participar de cada reunião, com direito a voz e sem direito a voto;

VI - tomar medidas de caráter urgente, submetendo-as à homologação em reunião extraordinária do Plenário, convocada imediatamente à ocorrência do fato;

VII - convocar reuniões extraordinárias do Plenário, quando necessário;

VIII - em caso de ausência do Secretário Executivo nas reuniões do Conselho, indicar entre os membros presentes um substituto;

IX - votar como membro do Conselho e exercer o voto de qualidade.



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

Art. 8º - *Caberá ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus impedimentos e ausências.*

Art. 9º - *Ao Secretário-Executivo compete à operacionalização do Conselho.*

Parágrafo Único - *Compete à Secretaria Executiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende:*

I - promover, a partir das deliberações do Plenário, a articulação com os órgãos públicos, instituições financeiras, organizações não-governamentais e iniciativa privada;

II - promover a convocação das reuniões, organizar a pauta, secretariar e assessorar as reuniões do Conselho;

III - adotar medidas necessárias ao funcionamento do Conselho;

IV - organizar e divulgar as deliberações do Plenário;

V - dar ampla divulgação às decisões do Conselho;

VI - organizar a realização das reuniões públicas.

Art. 10 - *Aos membros no exercício da titularidade do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende, compete:*

I - discutir e votar todas as matérias submetidas ao Conselho;

II - apresentar propostas e sugerir matérias para apreciação do Conselho;

III - pedir vistas de documentos, de acordo com critérios a serem estabelecidos;

IV - solicitar ao Presidente a convocação de reuniões extraordinárias, justificando seu pedido formalmente;



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

V - propor inclusão de matéria na pauta, bem como, priorização de assuntos dela constante;

VI - fazer constar em ata, seu ponto de vista discordante, ou do órgão que representa, quando julgar relevante;

VII – indicar, para credenciamento do presidente, pessoas, representantes ou não, de entidades públicas ou privadas, para participar de reuniões do Conselho, com direito a voz e sem direito a voto;

VIII - propor a criação de Câmaras Técnicas;

IX - votar e ser votado para os cargos previstos neste regimento.

CAPÍTULO III DAS REUNIÕES E DOS PROCEDIMENTOS

Art. 11 - O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende deverá reunir-se ordinariamente em Plenária 06 (seis) vezes por ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por deliberação do Plenário.

Art. 12 - As reuniões do Conselho serão abertas ao público e suas deliberações serão tomadas com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos membros, por maioria simples destes, tendo pelo menos, dois membros de cada segmento, observadas as disposições deste Regimento.

Parágrafo único - As votações serão nominais.

Art. 13 - O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende estabelecerá o número máximo de inscritos e o tempo máximo de cada fala, de modo a permitir que todos os inscritos credenciados tenham acesso à palavra.



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

Art. 14 - As convocações para as reuniões do Conselho serão feitas com antecedência mínima de 7 (sete) dias, no caso de reuniões ordinárias, e de 5 (cinco) dias para as reuniões extraordinárias.

§ 1º - O convite para a reunião indicará expressamente a data, hora e local de sua realização e a pauta do dia.

§ 2º - A divulgação da convocatória será feita, preferencialmente, mediante encaminhamento protocolado aos membros do Conselho e, se possível, através dos meios de comunicação complementares.

Art. 15 - Abertos os trabalhos, o Presidente e o Secretário Executivo procederão às comunicações e informações de interesse do Plenário, passando-se em seguida, às matérias constantes da pauta do dia.

Parágrafo Único - A inclusão de matéria de caráter urgente e relevante, não constante da pauta do dia, dependerá de aprovação da maioria simples dos votos dos membros do Conselho presentes na reunião.

Art. 16 - O Presidente, por solicitação justificada de qualquer membro do Conselho, poderá determinar a inversão da ordem de discussão e votação das matérias constantes da pauta, e adiar, por deliberação do Plenário, a discussão e votação de qualquer matéria submetida ao Conselho.

Art. 17 - Os critérios sobre a forma de encaminhamento da discussão e votação da matéria em pauta poderão ser discutidos a qualquer tempo.

Art. 18 - O regimento interno poderá ser modificado pelo Conselho, mediante a apresentação de proposta que o altere ou reforme, assinada por no mínimo 3 (três) membros.

§ 1º - As propostas de alteração do regimento serão apresentadas a qualquer tempo ao Presidente do COMAR.

§ 2º - O quórum mínimo para deliberar as alterações do regimento será de 50% mais um dos membros do Conselho e sua aprovação se dará por 2/3 (dois terços) dos presentes.



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

§ 3º - *A proposta de alteração do regimento interno deverá ser distribuída pela Secretaria Executiva aos membros do Conselho, para exame e proposição de emendas, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da reunião em que a mesma será submetida ao plenário.*

Art. 19 - *Perderá a condição de entidade membro do Conselho, exceto aquelas na condição de membro nato, durante cada ano do seu mandato:*

§ 1º - *A entidade que faltar a 03 (três) reuniões, consecutivas ou não, sem justificativa escrita devidamente aprovada pela Secretaria Executiva.*

§ 2º - *Após a segunda falta a Secretaria Executiva encaminhará documento protocolado de advertência à entidade faltosa.*

§ 3º - *Após a terceira falta a Secretaria Executiva procederá a exclusão da entidade faltosa e será iniciado o processo de substituição da mesma.*

Art. 20 - *Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.*

Art. 21 - *Revogam-se as disposições em contrário.*

Silvio Costa de Carvalho
Prefeito Municipal